

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

85004951 - Derecho Civil, Patrimonial Y Derecho Marítimo

PLAN DE ESTUDIOS

08MA - Grado En Ingenieria Maritima

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	85004951 - Derecho Civil, Patrimonial y Derecho Marítimo
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	08MA - Grado en Ingeniería Marítima
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
David Diaz Gutierrez (Coordinador/a)		david.diaz@upm.es	- -
Jose Ignacio Parra Santiago		joseignacio.parra.santiago@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Principios De Economía Y Gestión De Empresas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Marítima no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG9 - Capacidad para trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar

CT UPM 5 - Creatividad

CT UPM 7 - Organización y planificación

4.2. Resultados del aprendizaje

RA223 - Conocer a los agentes intervinientes y sus capacidades y obligaciones en derecho

RA187 - Comprender las figuras relativas a la propiedad del buque, su construcción, financiación y explotación

RA188 - Conocer la legislación marítima nacional e internacional

RA209 - Conocer la normativa aplicable en la Construcción Naval

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura "Derecho Civil Patrimonial y Derecho Marítimo" está dirigida a explicar los aspectos básicos y generales de la norma, el ordenamiento jurídico la persona y su capacidad, la persona jurídica y los instrumentos del tráfico jurídico económico (obligaciones, contratos y derechos reales con sus garantías), en sus aspectos generales y que sirven de base al desarrollo de los instrumentos de este tráfico, nociones que complementan estas carreras técnicas dotándolas de una mejor preparación para el mundo empresarial en general y para el tráfico marítimo en particular.

Se desarrolla el contenido básico de un curso clásico de Derecho marítimo a partir de aspectos del Derecho civil patrimonial -capacidad de las personas, obligaciones y contratos en general, contrato de compraventa, contratos de arrendamiento de cosa, obra y servicios, diversos tipos de garantías personales y reales -. Se profundiza asimismo en algunas materias de especial interés -estatuto jurídico del mar, organización marítima internacional, administración marítima española, seguridad en la navegación, protección del medio marino, ordenación laboral de la gente de mar- para próximos ingenieros navales que deseen orientar su futuro profesional en el ámbito del negocio marítimo.

Los estudios de Grado de la UPM adolecen de materias transversales como son el Derecho civil patrimonial y el Derecho marítimo, por lo que se estima conveniente conseguir que el futuro graduado en ingeniería naval se inicie en el conocimiento de los fundamentos básicos del marco jurídico general en el que ésta se desarrolla.

La asignatura se orienta de forma que sus enseñanzas sean directamente aplicables por aquellos estudiantes que prevean desarrollar su actividad profesional en el campo del negocio marítimo: aseguradoras, peritajes técnicos,

contratos, etc.

Adicionalmente es de utilidad para cursar ciertos estudios de post-grado (doctorado, MBA, cursos superiores de negocio marítimo, etc.).

5.2. Temario de la asignatura

1. Nociones generales de Derecho

1.1. Regulación de la vida social. La norma jurídica. El ordenamiento jurídico. La aplicación de las normas. Clasificación del derecho. Fuentes del Derecho. La constitución como fundamento del Ordenamiento jurídico. Derechos fundamentales.

2. Fuentes; sujeto y objeto del derecho

2.1. Fuentes Legales. El Reglamento. Los tratados internacionales. Fuentes del Derecho de la U.E. Fuentes extralegales. La costumbre y el uso. La Jurisprudencia.

2.2. El sujeto de Derecho. La persona física. Su capacidad. Estado civil y Registro civil. La persona jurídica. Tipos: de interés público: Asociaciones y fundaciones; de interés privado: sociedades.

2.3. Actividad. Estado de hecho: hechos y actos jurídicos. El negocio jurídico. Caducidad y prescripción. La relación jurídica. El Derecho subjetivo. Límites del Derecho: el abuso del Derecho y la buena fe. Ley de Protección de Datos Personales.

2.4. El objeto de Derecho. Las cosas, bienes y servicios. Clasificación de las cosas; especial referencia a bienes muebles e inmuebles; de dominio público y propiedad privada. El patrimonio. El rendimiento del patrimonio: los frutos.

3. Obligaciones y contratos

3.1. La obligación: concepto, clases: especial referencia a las obligaciones bilaterales; solidarias; mancomunadas; alternativas; condicionales. Cumplimiento y extinción de la obligación: el pago. Ley de morosidad.

3.2. La cesión de créditos y la cesión de contratos. La subrogación en el pago y la asunción de deuda. Medios de protección de las obligaciones. La responsabilidad patrimonial universal. Concurso de acreedores.

3.3. La responsabilidad civil. Tipos de responsabilidad. Responsabilidad por hecho propio y por hecho ajeno. Relación de causalidad entre conducta y daño; el daño moral.

3.4. El contrato. Principio de autonomía de la voluntad y sus limitaciones. Clasificación. Elementos. Efectos y eficacia de los mismos. La interpretación de los contratos. Formas especiales de contratación. Contratación

vía internet. La firma electrónica.

3.5. Contratos traslativos de dominio: la compraventa, y de uso: arrendamiento de cosas. Contratos de servicios, trabajo y gestión: Arrendamiento de servicios; obra; mandato. Contratos de gestión colectiva: la sociedad. Contratos de garantía. Arbitraje.

4. Fundamento de Derecho Marítimo

4.1. Especialidad del derecho marítimo dentro del derecho mercantil. Peculiaridad de sus fuentes. Particularismo y autonomía. Concepto, fuentes e interpretación del derecho marítimo. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

4.2. Los organismos e instituciones marítimas internacionales. OMI, OIT, UNCTAD, UNCITRAL, CMI. Convenios Internacionales. Formularios tipo. La BIMCO. Unificación internacional. Incidencia de la normativa de la UE sobre el derecho naval y el marítimo.

4.3. Espacios marítimos. Jurisdicción y potestades del Estado Ribereño. Derecho de paso inocente y Derecho de persecución. Estrechos y canales internacionales. Las aguas archipelágicas. Delimitación y características. La navegación.

4.4. El empresario de la navegación marítima. Naviero y propietario del buque. Sistemas de limitación de la responsabilidad. El sistema español: limitaciones ad valorem y abandono. Unificación internacional del sistema de limitación de la responsabilidad.

4.5. Personal. Terrestre: gestor naval; consignatario de buques; empresario de carga y descarga (estibadores); comisionista-transitario. Marítimo: la dotación; el capitán: requisitos, funciones y responsabilidad: los oficiales; el sobrecargo; el práctico.

4.6. Concepto y naturaleza jurídica del buque en el derecho positivo español. Nacionalidad y abanderamiento. Publicidad. Registro de buques: el sistema registral español. Clasificación de los buques (sociedades de clasificación).

4.7. La propiedad del buque. Adquisición de derecho privado y público. Condominio. Contrato de construcción de buques. Concepto, formas, naturaleza jurídica y efectos. Obligaciones y responsabilidades. Contrato de compraventa. Venta voluntaria y forzosa.

4.8. Derechos de garantía sobre el buque. La hipoteca naval. El contrato y el derecho real de hipoteca naval en el derecho positivo español. Regulación internacional de los privilegios marítimos.

4.9. Contratos de explotación del buque. Concepto, formalización, contenido, obligaciones y responsabilidades de las partes. Arrendamiento del buque. Fletamento. Fletamento por tiempo (time-charter), fletamento por viaje y subfletamento.

4.10. Transporte de mercancías en régimen de conocimiento de embarque y contrato de pasaje. Contrato de remolque: remolque-maniobra y remolque-transporte.

4.11. Concepto, clases y caracteres del seguro marítimo. Los riesgos de la navegación. Contenido del

contrato. Elementos personales: asegurador, asegurado y contratante o tomador del seguro. Sus obligaciones. El elemento formal.

4.12. La indemnización en el seguro marítimo. La acción de avería y la acción de abandono. Liquidación y pago de la indemnización. El reaseguro marítimo. Mercados internacionales.

4.13. Los seguros de protección e indemnización (P&I) y los Clubs. Las responsabilidades por contaminación del mar. Cláusulas estándar del Instituto de aseguradores de Londres (ILU): seguro de cascos, seguro de máquinas y seguros de mercancías.

4.14. Noción general y clases de avería. La avería común o gruesa: antecedentes y regulación actual. Concepto y casos. Justificación y calificación de la avería. Contribución a la avería común: liquidación y distribución.

4.15. Reglas de York y de Amberes (rev. 1994) sobre avería gruesa. Avería particular o simple: concepto y casos. Relación con los contratos de seguro.

4.16. La arribada forzosa, el naufragio y la encalladura: concepto y naturaleza jurídica. El abordaje: concepto y reglamentación legal. Abordaje fortuito y abordaje culpable. Regulación internacional.

4.17. Asistencia (auxilio) y salvamento. Concepto. Convenio internacional de Bruselas de 1910. Tipos de salvamento. Salvamento obligatorio y facultativo. Remuneración por salvamento. El remolque-extraordinario.

4.18. Las extracciones y los hallazgos marítimos. La contaminación del medio marino. Convenios internacionales.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Nociones generales de Derecho Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Fuentes; sujeto y objeto del derecho Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Fuentes; sujeto y objeto del derecho Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
4	Fuentes; sujeto y objeto del derecho Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
5	Obligaciones y contratos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Obligaciones y contratos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
7	Obligaciones y contratos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
8	Obligaciones y contratos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
9	Obligaciones y contratos Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
10	Estudio de casos. Derecho Civil y Patrimonial Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Estudio de casos. Derecho Civil y Patrimonial PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11	Fundamento de Derecho Marítimo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

12	Fundamento de Derecho Marítimo Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
13	Fundamento de Derecho Marítimo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Fundamento de Derecho Marítimo Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
15	Estudio de casos. Derecho Marítimo Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Estudio de casos. Derecho Marítimo PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Estudio de casos. Derecho Marítimo PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Estudio de casos. Derecho Civil y Patrimonial	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	50%	6 / 10	CB2 CB3 CB4 CB5 CG9 CT UPM 7 CT UPM 5
15	Estudio de casos. Derecho Marítimo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	50%	6 / 10	CB2 CB3 CB4 CB5 CG9 CT UPM 7 CT UPM 5
17	Estudio de casos. Derecho Marítimo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	100%	6 / 10	CB2 CB3 CB4 CB5 CG9 CT UPM 7 CT UPM 5

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Estudio de casos. Derecho Marítimo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	100%	6 / 10	CB2 CB3 CB4 CB5 CG9 CT UPM 7 CT UPM 5

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Estudio de casos. Derecho Civil y Patrimonial y Derecho Marítimo	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB2 CB3 CB4 CB5 CG9 CT UPM 7 CT UPM 5

7.2. Criterios de evaluación

1) Evaluación progresiva.

La asignatura sigue un sistema de evaluación progresiva en 2 bloques, tal que el primero (civil patrimonial) permite acceder al segundo (marítimo) con una buena base que facilita su aprendizaje.

Criterios para superar la asignatura:

1.- Evaluación frecuente (50%). Habrá que entregar en tiempo y forma un mínimo del 80% de las actividades que se determinen para hacer tanto en el aula como en clase, lo que implica a su vez asistir a un mínimo del 80% de las clases presenciales.

2.- Presentaciones (50%): se realizarán dos presentaciones a lo largo del curso y en horario de clase. Estas presentaciones serán evaluadas mediante rúbricas. Habrá que obtener una nota mínima de 7. **Estas presentaciones se consideran actividades obligatorias para poder superar la asignatura, por lo que deben ser realizadas. En caso de no hacerse en su momento se podrán recuperar en la prueba global.**

Habrá una prueba global para recuperar las actividades obligatorias a las que no se haya podido asistir durante el

curso. Habrá que obtener una nota mínima de 7.

En caso de que no se realicen las actividades obligatorias durante la evaluación progresiva ni recuperarse en la prueba global, la nota máxima de la asignatura será 2.

2) Evaluación extraordinaria:

Para los estudiantes que siguieron la evaluación progresiva y hubieran cumplido con el criterio 1, habrá una prueba global para recuperar las actividades obligatorias a las que no se haya podido asistir durante el curso. Habrá que obtener una nota mínima de 7.

Para el resto de estudiantes se programará un examen tipo test de mínimos (20%) y una presentación evaluada mediante rúbrica (80%). Habrá que obtener una nota mínima de 7.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Gabaldón García, J.L., Ruiz Soroa, J.Mª. (2006). Manual de derecho de la navegación marítima. Marcial Pons editor. Madrid. (3ª ed.).	Bibliografía	
Arroyo Martínez, I. (2005). Curso de derecho marítimo. Civitas Ediciones. Barcelona. (2ª ed.).	Bibliografía	
Arroyo Martínez, I. (2015). Curso de derecho marítimo 2015 (ley 14/2014, de navegación marítima). Civitas Ediciones. Barcelona.	Bibliografía	
Arroyo Martínez, I. (2017). Compendio de derecho marítimo. Ed. Tecnos. Madrid. (6ª ed.).	Bibliografía	
Casares Córdoba, Emilio y Domingo Briones, José Mª. (2004). Introducción al derecho. Derecho patrimonial. Instrumentos jurídicos del tráfico mercantil. ETSIN, Dpto. de Artes gráficas. Madrid. (3ª ed. actualizada).	Bibliografía	
Fisac de Ron, M.P. (2008). Derecho Civil Patrimonial. Tórculo Edicións. Santiago de Compostela. (4ª ed.).	Bibliografía	
Gonzalez Lebrero, R.A. (1998). Curso de derecho de la navegación. Servicio central de publicaciones del Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz. (1ª ed.).	Bibliografía	

Lacruz Berdejo, J. L. (2012). Nociones de derecho civil patrimonial e introducción al derecho. Dykinson. Madrid. (7ª ed. rev. y puesta al día por Jesús Delgado Echevarría y María Ángeles Parra Lucán).	Bibliografía	
Pulido Begines, J.L. (2015). Curso de derecho de la navegación marítima. Ed. Tecnos. Madrid.	Bibliografía	
Uría, R., Menéndez, A. (2007). Curso de derecho mercantil (Tomo 2). Civitas Ediciones. Barcelona. (2ª ed.).	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

El modelo pedagógico adoptado para la asignatura encaja con la metodología denominada flipped classroom. Esta metodología consiste en lo siguiente:

- Antes de acudir a una clase, el alumno estudia los materiales que el profesor ha puesto a su disposición (apuntes, diapositivas, vídeos, etc.) e incluso empieza a realizar algunos trabajos sobre dichos materiales. Adicionalmente, deberá resolver algún cuestionario sobre los materiales estudiados.
- Durante la clase, el tiempo se dedica principalmente a resumir los conceptos teóricos adquiridos, resolver las dudas que hubiesen podido surgir y aclarar los conceptos más complejos, así como a realizar ejercicios y actividades, normalmente grupales, donde la interacción presencial con el profesor y los compañeros es imprescindible.
- Después de la clase, el alumno realiza una serie de ejercicios prácticos de carácter activo-reflexivo sobre el trabajo realizado hasta el momento y continúa profundizando de manera autónoma y supervisada en los materiales teóricos que el profesor pone a su disposición.

Esta metodología le permite al alumno desarrollar progresivamente sus competencias aprovechando las principales ventajas del aprendizaje online, como la adquisición de conocimientos a través de materiales docentes de muy diversa naturaleza en el espacio temporal y físico que el alumno decida, y del aprendizaje presencial, como la interacción con profesores y compañeros.